

OFFRE PREALABLE DE CREDIT IMMOBILIER

#####

CONDITIONS GENERALES

PREAMBULE

- Considérant le Dahir N° : 1-11-03 du 14 rabii I 1432, la Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée et publiée au Bulletin Officiel n° 5932 du 7 avril 2011 ;
- Considérant les Arrêtés publiés au Bulletin Officiel n° 6400 du 01/10/2015 pris en application de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.
- Considérant que l'Emprunteur a formulé le souhait de bénéficier d'un crédit (ci-après le « Crédit »).
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 117 de ladite Loi, et préalablement à tout octroi de Crédit, il est fait obligation à la Banque de formuler par écrit une Offre Préalable de Crédit « OPC » ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 118, cette OPC doit contenir un certain nombre d'éléments détaillés ci-dessous ;
- Considérant que l'Emprunteur et sa Caution éventuelle (Solidaire ou Hypothécaire) disposent d'un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la date de réception de l'OPC, pour exprimer leur acceptation qui ne peut intervenir avant le délai précité ;
- Considérant que cette Offre est valable pour une durée de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception par l'Emprunteur et la Caution, La Banque se réserve le droit de refuser l'octroi du crédit après réception des documents

#####

:

- ##### 1-11-03
1432#
08-31

5932
7 2011
- #####

6400 01/10/2015
08-31

#####.
- #####

(##### « ##### »).
- ##### 117 #

« ##### »
- #####
118#

#
- #####
(#####)
(10)

#
- #####
(15)

#####

originaux, étude de ladite demande et acceptation de l'offre de crédit par l'Emprunteur et sa caution éventuelle.

- Sur la base de ces éléments légaux, la Banque accepte de remettre gracieusement à l'Emprunteur et à sa Caution éventuelle, un exemplaire de la présente OPC.

ARTICLE 1 : TAUX DU CREDIT

1.1 Taux fixe

- Si l'Emprunteur opte pour un taux fixe ce taux demeure figé pendant toute la durée du Crédit.

- Les intérêts seront décomptés à terme échu et payable selon la périodicité de paiement convenue par le débit du compte de l'Emprunteur qui s'engage fermement et irrévocablement à constituer la provision correspondante.

1.2 Le taux variable

- Si le taux d'intérêt est variable, l'Emprunteur accepte expressément le principe de sa variabilité et déclare adhérer sans réserve à la formule de sa détermination sur la base de la variation annuelle du taux moyen pondéré interbancaire tel que fixé par les circulaires de Bank Al Maghrib prises en application des arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit.

- Ce taux d'intérêt étant variable, sera modifié annuellement à la date anniversaire du contrat de crédit qui correspond à la date du déblocage du Crédit.

- Toutefois les parties conviennent que la variation d'indice de référence susvisée ne sera prise en compte que si la variation cumulée depuis la dernière révision est supérieure ou égale à 20 points de base.

- En cas de changement du taux de référence par

####

- #####

#####

1 :

1.1

- #####

#####

- #####

#####

1.2

- #####

#####

- # #####

#####

- #####

20

- # #####
#####

les autorités monétaires, le mode de calcul du nouveau taux se fera sur la base du nouveau taux communiqué par lesdites autorités.

- En cas de changement de l'indice de référence par les autorités monétaires, le mode de calcul du nouveau taux se fera sur la base du nouvel indice communiqué par lesdites autorités dans les conditions précitées.

- Dans le cas où le taux de référence choisi comme base de calcul du taux d'intérêts du crédit viendrait à ne plus être publié, ou changerait dans sa définition, ou dans la fréquence de sa publication, l'Emprunteur aura le choix :

- soit d'accepter la révision sur la base du dernier taux disponible ;

- soit d'accepter la révision sur la base du nouveau taux qui sera mis en place par les autorités monétaires ;

- soit de demander la continuation du contrat au taux fixe calculé moyennant une prime de fixité qui sera rajoutée au taux d'intérêt fixe en vigueur à la date de la demande.

- A défaut d'acceptation de l'un des choix précités, l'Emprunteur devra rembourser le crédit par anticipation, le taux de la période antérieure restant applicable jusqu'au remboursement des sommes dues.

1.3 Dispositions communes

L'Emprunteur peut demander à la Banque le passage du taux fixe au taux variable ou inversement. Le changement du taux d'intérêt ne peut intervenir qu'à la date anniversaire du départ du Crédit, une fois dans la vie du Crédit,

#####.

- ##

#####.

- ##

#####.

- ####
#####

- ####

#####

- ####

#####.

- ####

#####.

1.3

#####

sans aucune possibilité de retour au taux initialement appliqué et sous réserve qu'aucun incident de paiement n'ait affecté le déroulement du Crédit.

1.4 Commissions

En outre, l'Emprunteur sera redevable à la Banque de toutes commissions et frais de dossier définis aux conditions particulières du présent contrat.

Les commissions versées au début de chaque période, ainsi que les frais de dossier prélevés par la Banque restent entièrement et définitivement acquis à la Banque, même si pour une raison quelconque le Crédit ne peut être réalisé en totalité ou en partie.

ARTICLE 2 : UTILISATION DU CREDIT

Le Crédit ne sera mis à la disposition de l'Emprunteur qu'après parfaite constitution des garanties prévues aux conditions particulières, la réalisation de l'autofinancement le cas échéant et /ou l'exécution des conditions spéciales prévues aux conditions particulières des présentes.

La mise à disposition des fonds sera effectuée au compte de l'Emprunteur. Toutefois la Banque a la faculté de régler le montant du Crédit directement au vendeur ou le cas échéant au notaire désigné par l'Emprunteur par acte séparé faisant partie intégrante des présentes. A cet effet, l'Emprunteur donne d'ores et déjà son accord à la Banque pour régler les sommes débloquées au vendeur ou au notaire et ce par le débit de son compte.

En cas de crédit destiné à la construction, la mise

#####.

1.4

#####.

##.

2 :

#####.

#####. ### ##

#####.

#####

à disposition des fonds sera effectuée par la Banque au compte de l'Emprunteur par tranches successives, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction et ce, sur présentation des pièces justificatives et visites du chantier. L'Emprunteur s'oblige d'ores et déjà à faciliter l'accès au chantier à la Banque.

Les sommes non débloquées pour quelque motif que ce soit, viendraient en déduction du montant du crédit autorisé qui sera de ce fait, cantonné aux sommes effectivement débloquées et un nouveau tableau d'amortissement sera établi.

L'Emprunteur autorise expressément la Banque à régler pour son compte par prélèvement sur le montant du Crédit qui sera mis à sa disposition, les frais de dossier et tous autres frais indiqués ci-dessus inhérents au Crédit, les primes relatives aux assurances indiquées aux conditions particulières et ce, dès la signature des présentes.

ARTICLE 3 : REMBOURSEMENT DU CREDIT

3.1 REMBOURSEMENT NORMAL :

- Le remboursement des échéances du Crédit sera effectué, conformément au tableau d'amortissement, par prélèvement sur le compte de l'Emprunteur, ouvert sur les livres de la Banque qui doit être suffisamment approvisionné le jour de l'échéance.

- Si la provision disponible sur le compte de l'Emprunteur n'est pas suffisante pour couvrir la totalité du montant de l'échéance, la Banque procédera, le jour de l'échéance, à la retenue du montant disponible sur ce compte pendant un délai de 10 jours.

- Si pendant ce délai, le montant de l'échéance n'est pas constitué, la Banque procédera au déblocage du montant retenu sur le compte de

#####.

#####.

#####.

3 :

3.1 - ##### :

- #####

#####.

- #####

10
#####.

- #####

#####

L'Emprunteur et l'échéance due sera déclarée impayée, ce que l'Emprunteur accepte sans aucune contestation ni réserve.

- L'Emprunteur donne par les présentes à la Banque ordre irrévocable de débiter son compte des montants des échéances et ce jusqu'au remboursement intégral du Crédit en principal, intérêts, frais et accessoires divers.

- Les alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux crédits dont le paiement des échéances se fait par précompte sur le salaire de l'Emprunteur.

- Dans tous les cas le remboursement s'appliquera par priorité aux frais et accessoires, ensuite aux intérêts et commissions arrêtés au jour du versement et après seulement au capital.

- La justification du montant de la créance de la Banque sur l'Emprunteur et le versement des fonds résulteront valablement et suffisamment des livres de comptes, registres et documents de la Banque. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît formellement que le relevé de compte, certifié conforme aux écritures comptables du Prêteur, vaut titre de créance incontestable à son encontre.

3.2 REMBOURSEMENT ANTICIPE

L'Emprunteur pourra, à son initiative, rembourser par anticipation en totalité ou en partie le présent Crédit et ce, conformément aux dispositions de l'article 132 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

Etant précisé que tout remboursement partiel

#####

- #####

#####

- ## ##### 1 #2 #3 #4

#####

- ####

#####

- #####

#####

3.2 - #####
:

132 ## 08-31 #####
#####

#####

par anticipation ne pourra s'effectuer que pour un montant au moins égal à 10% du montant initial du Crédit, sauf s'il s'agit du solde du Crédit.

En cas de remboursement par anticipation en partie ou en totalité des sommes dues au titre du Crédit l'Emprunteur est tenu de verser à la Banque une indemnité de remboursement par anticipation, fixée à un mois d'intérêts calculé sur la base du taux auquel le Crédit est assorti sans pouvoir dépasser 2% du capital restant dû.

L'Emprunteur devra verser à la Banque le montant qu'il entend rembourser par anticipation et toutes sommes et intérêts échus non encore payés par l'Emprunteur à cette date au titre du Crédit.

ARTICLE 4 : RECOUVREMENT DES IMPAYES ET CONTENTIEUX

Si la Banque est amenée à entamer une quelconque procédure pour l'obtention, soit de la réalisation des garanties qui lui ont été consenties, soit le paiement des sommes qui lui sont dues, l'Emprunteur sera tenu de lui rembourser en sus de la créance en principal et intérêts échus, des intérêts de retard au taux du Crédit majoré des intérêts fixés par le présent contrat ainsi que tous les frais engagés dans le cadre de la déchéance du terme, y compris les frais et honoraires des avocats auxquels elle aura été condamnée.

ARTICLE 5 : MODALITES DE TRANSFERT DU CREDIT A UNE TIERCE PERSONNE

L'Emprunteur a la possibilité de transférer le présent crédit à une tierce personne déclarée éligible par la Banque, aux conditions citées ci-après à titre indicatif :

10% ##

#####

2% ##
#####

#####

4 : #####
#####

#####

5 : #####
###

:

- la caution personnelle et/ou solidaire doit donner son accord préalable au transfert du crédit ou bien l'Emprunteur doit produire une nouvelle caution, le cas échéant ;
 - le crédit ne doit pas présenter des impayés à la date de demande de transfert ;
 - la tierce personne doit justifier des revenus nécessaires et suffisants pour assurer le remboursement sur la durée restante du crédit ;
 - la tierce personne doit être prise en charge par une compagnie d'assurances contre le décès et l'invalidité ;
 - le nouvel Emprunteur devra accomplir toutes les formalités juridiques inhérentes à l'opération de transfert.
- ARTICLE 6 : INTERDICTIONS/ENGAGEMENTS
- 6.1 INTERDICTIONS :
- L'Emprunteur s'interdit de faire ou de laisser faire l'une quelconque des opérations, ci-après, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de la Banque :
- Altérer la valeur du gage ou en changer la nature ou la destination ;
 - Constituer un droit réel, une charge ou un privilège quelconque sur les biens donnés en garantie du Crédit ;
 - Donner en location le bien donné en garantie en faveur de la Banque ;
 - Affecter l'(ou les) immeuble(s) hypothéqué(s) en faveur de la Banque à un usage commercial, le rattacher à un fonds de commerce ou y constituer un fonds de commerce ;

- ##### ## ##### ##### #/##

#

- ### ##### ## ##### ## #####
#

- ##### ## ##### ##### #####

#

- ##### ## ##### ##### ## #####
#

- ##### ## ##### ##### ##

#####.

6 : ##### # #####
6.1 - ##### :

:
- ##### #####

#

- ##### ## ##### ## ##### ##

- ### ##### ## #####

#

- ##### ##### ## #####

#

- ##### ## ## ## ## #####

- Aliéner ou faire apport à une autre société et plus particulièrement à un tiers de tout ou partie des biens donnés en garantie ;

- Déléguer ou céder ses revenus et garantir des dettes de tiers, notamment, par avals ou cautions ;

- Contracter des dettes dont les charges éventuelles, cumulées avec celles de ses emprunts actuels, risquent d'excéder sa capacité de remboursement.

6.2 ENGAGEMENTS :

L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du Crédit sous peine de résiliation du présent contrat à :

1- Payer régulièrement à bonne date les sommes dues à la Banque au titre du Crédit, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ;

2- Respecter l'affectation du Crédit ;

3- Informer immédiatement la Banque, de tous les faits ou événements susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur de son patrimoine ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements ;

4- Prévenir immédiatement la Banque, de tout fait pouvant altérer la valeur des biens donnés en garantie ;

5- Dénoncer immédiatement à la Banque, les événements affectant sa situation juridique ou financière ;

6- Domicilier irrévocablement auprès des guichets de la Banque, ses salaires et ses revenus ;

7- Souscrire auprès d'une Compagnie d'Assurance, les polices d'assurance prévues aux conditions particulières ;

#####

#####

#####

- #####

#####

#####

- #####

#####

#####

#####.

6.2 - ##### :

#####

:

1. #####

#####

#####

#####

#####

2. #####

#####

3. #####

#####

#####

#####

4. #####

#####

#####

5. #####

#####

#####

#####

6. #####

#####

#####

7. #####

#####

8- Restituer à la Banque la totalité des sommes que cette dernière lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte majoré des intérêts courus entre la date de déblocage et la date de restitution des fonds au cas où l'opération objet du présent Crédit n'est pas conclue dans le délai de quatre mois (4) à compter de l'acceptation de l'OPC.

ARTICLE 7 : FACULTE DE RESILIATION DES PRESENTES

Les sommes dues par l'Emprunteur deviendront immédiatement et intégralement exigibles avec déchéance du terme et le présent contrat sera résilié de plein droit sans délai :

- En cas de faute lourde commise à l'égard de la Banque ;
- En cas de décès de l'Emprunteur.

Toutefois, le présent contrat sera résilié de plein droit s'il plaît à la Banque dans chacun des cas suivants, sans que cette énumération soit limitative, 60 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Banque au domicile élu de l'Emprunteur, même si ce dernier n'aurait pas retiré cette lettre recommandée :

- Au cas où l'Emprunteur affecterait les sommes prêtées en tout ou en partie à un usage autre que celui stipulé dans le présent contrat et où le cas échéant il s'avérerait incapable d'effectuer son autofinancement ;
- En cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre des présentes ;
- En cas de vente, location, apport en société,

8. #####

#####.

7 :

:

- #####
#####

- #####.

60 (#####)

:

- #####

#####

- #####

#####

- #####
#####

donation ou échange des biens affectés en garantie ;

- Dans le cas où tout ou partie des biens affectés en garantie à la Banque viendrait à être saisis par un tiers même pour une cause indépendante de la volonté de l'Emprunteur ;

- En cas d'altération ou diminution de la valeur des biens affectés en garantie même pour une cause indépendante de la volonté de l'Emprunteur ;

- Dans le cas où les justifications fournies ou les déclarations faites par l'Emprunteur seraient fausses ou inexactes en tout ou en partie, comme dans le cas où l'Emprunteur se serait rendu coupable de manœuvres dolosives ou frauduleuses envers la Banque ;

- En cas de cessation ou de changement d'activité ;

- En cas de contestation par l'Emprunteur de la validité de la créance de la Banque par voie judiciaire ;

- A défaut de maintien de l'assurance et du paiement des primes à leurs échéances ;

- En cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat, notamment en cas de non respect de l'un des engagements, interdictions prévus ci-dessus et généralement, dans tous les cas prévus par la loi.

Il reste entendu entre les parties qu'en cas de résiliation du contrat dans les conditions du présent article et jusqu'à remboursement effectif, les sommes restantes dues produisent de plein droit des intérêts de retard aux taux appliqué au Crédit, majoré de 2 points sans dépasser 2% du capital restant dû.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

#####

- ## #####

#####

- ## #####

#####

- ## #####

#####

- ## #####
#####

- ## #####
#####

- ## #####

#####

- ## #####

#####

- #####

#####

8 :

L'Emprunteur s'engage à souscrire et à maintenir, pendant toute la durée du Crédit, les polices d'assurances indiquées aux conditions particulières.

8.1 Au cas où l'Emprunteur accepte de souscrire une Assurance Groupe, il mandate la Banque conformément aux dispositions de l'article 9 du code des assurances, pour solliciter et renouveler, pour son compte et à ses frais, la souscription et le maintien de cette police, pour le montant du prêt objet des présentes et pour le capital restant dû à la fin de chaque année jusqu'au parfait remboursement.

Il est toutefois convenu que la Banque ne pourra en aucune façon être tenue pour responsable d'un défaut ou d'une insuffisance de cette assurance pour une quelconque raison et, notamment, par suite de la non acceptation de l'assurance par la compagnie d'assurances ou de déchéance après souscription, et ce, pour quelque raison que ce soit.

En cas de réalisation du risque couvert, l'Emprunteur cède, délègue et transporte d'ores et déjà à la Banque les indemnités qui pourraient être versées au titre des polices souscrites dans le cadre de ce crédit. La Banque pourra donc même hors la présence de l'Emprunteur, toucher seule de la Compagnie d'Assurance, les indemnités qui pourraient être dues suite au sinistre et ce, à concurrence du montant de la créance de la Banque en capital, intérêts, frais et accessoires.

8.2 Au cas où l'Emprunteur ne souscrit pas une Assurance Groupe, il devra remettre à la Banque

- #####

#####.

- 8.1 ## #####

9 ## #####

(##
#####) #####

#####.

- #### #####

#####.

- ## #####

#####.

- 8.2 ## #####

#####

un avenant portant délégation expresse en faveur de celle-ci des indemnités dues en cas de sinistre.

L'assurance ainsi constituée devra être maintenue et renouvelée par l'Emprunteur pendant toute la durée du Crédit et jusqu'à son remboursement intégral.

En conséquence, l'Emprunteur subroge d'ores et déjà la Banque dans tous ses droits et actions à l'égard de la Compagnie d'Assurance.

La Banque pourra donc même hors la présence de l'Emprunteur, toucher seule de la Compagnie d'Assurance, les indemnités qui pourraient être dues suite au sinistre et ce, à concurrence du montant de la créance de la Banque en capital, intérêts, frais et accessoires.

ARTICLE 9 : IMPOTS ET TAXES

La T.V.A. sur les intérêts et commissions, ainsi que tous autres impôts et taxes auxquels pourra donner lieu l'exécution des présentes sont à la charge de l'Emprunteur. Si quelque impôt ou taxe vient à être créé sur les opérations du genre de celle qui fait l'objet des présentes, ainsi qu'en cas de modifications des anciennes taxes, l'Emprunteur devra les supporter et les acquitter.

ARTICLE 10 : DIVISIBILITE

Dans le cas où l'une ou plusieurs stipulations contenues dans le présent contrat seraient déclarées nulles, la validité des autres stipulations du présent contrat n'en serait en aucun cas affectée. Les stipulations déclarées nulles seraient, conformément à l'esprit et à l'objet du présent contrat, remplacées par d'autres stipulations valables qui, eu égard à leur

#####.

- #####

#####.

- # #####

#####.

- # #####

#####.

9 : #####

#####.

10 : #####
#####

#####.

#####

portée, se rapprocheraient, dans toute la mesure permise par la loi, des stipulations déclarées nulles.

ARTICLE 11 : ÉLECTION DE DOMICILE & ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile pour :

- La Banque à son siège social ;

- L'Emprunteur et la Caution Hypothécaire à leurs adresses indiquées en entête des présentes.

L'Emprunteur et sa caution éventuelle s'engagent sous leur entière responsabilité à aviser la Banque par lettre recommandée contre accusé de réception de tout changement de leurs adresses.

En cas de litige qui viendrait à naître entre l'Emprunteur et la Banque à propos de la validité, de l'exécution ou de l'interprétation des présentes, compétence exclusive sera attribuée au Tribunal de première instance dont relève le domicile de l'Emprunteur ou son lieu de résidence, ou celui du lieu où s'est produit le fait ayant causé le préjudice, au choix de l'Emprunteur.

ARTICLE 12 : ACCEPTATION DE L'OFFRE

Il est valablement convenu entre les parties que la signature de la présente offre par l'Emprunteur, et sa Caution éventuelle, après expiration du délai de réflexion ci-dessus indiqué, vaut acceptation de l'offre.

A cet effet, l'Emprunteur et sa Caution éventuelle reconnaissent avoir pris parfaite connaissance des conditions générales et particulières de l'offre et en avoir gardé un exemplaire.

Cette offre fera office de contrat de crédit à compter de sa signature par l'Emprunteur, sa caution éventuelle et la Banque.

ARTICLE 13 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ##### 13 : #####
#####

Par application des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et conformément à la délibération en vigueur de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) relative à la gestion des crédits et des garanties, l'Emprunteur (et/ou la caution) consent que la Banque collecte et traite ses données à caractère personnel pour la gestion des dossiers de crédit et des garanties.

L'Emprunteur (et/ou la caution) consent en outre	##### ### ### ### #####
que ses données à caractère personnel soient	##### ### ##### ##### ###
communiquées aux sous-traitants et filiales de la	##### ##### #####
banque, aux autorités compétentes et	##### # ##### ## #####
organismes publics habilités, aux centrales	##### ##### #####
d'information, aux compagnies et courtiers	##### ##### ##### #####
d'assurances dûment habilités, aux héritiers,	##### ##### ##### #####
ayants droit, tuteurs et mandataires habilités,	##### ##### ### #####
aux coobligés (cautions et personnes solidaires)	##### # ##### #####
ainsi qu'à l'employeur de l'Emprunteur (dans le	##### ## ##### (##### #
cadre de son engagement de domiciliation du	##### #####) # #####
salaire du bénéficiaire auprès de la banque).	##### (## ##### #####

Les données personnelles collectées peuvent, à l'occasion de diverses opérations faire l'objet d'un transfert à l'étranger. Ce transfert doit être autorisé préalablement par la CNDP conformément aux articles 43 et 44 de la loi 09-08.	##### #### ##### ##### ##### ##### ##### 43 # 44 ## ##### 08-09.
---	--

L'Emprunteur (et/ou la caution), justifiant de son identité et conformément à la loi 09-08, dispose d'un droit d'accès à ses données personnelles, d'un droit de rectification de celles-ci ainsi que

d'un droit d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données. Pour exercer ces droits l'Emprunteur (et/ou la caution) peut s'adresser à son agence.

Ce traitement a été autorisé par la CNDP sous le n° A-GC-191/2014.

Le transfert a été autorisé par la CNDP sous le n° T-GC-82/2014.

En cochant la case indiquée aux conditions particulières du présent contrat, l'Emprunteur (et /ou la caution) accepte de recevoir de la Banque des offres et des informations commerciales et ce, à travers tout moyen (téléphone, télécopieur, courrier électronique, ...), dans le cadre des opérations marketing destinées à la clientèle.

ARTICLE 14 : TRANSFERABILITE

L'Emprunteur pourra transférer le Crédit dans les conditions arrêtées à l'article 5 ci-dessus.

La Banque se réserve la possibilité de céder ou transférer à tout moment, totalement ou partiellement, sa créance à l'encontre de l'Emprunteur au titre des présentes, par tout moyen de droit.

ARTICLE 15 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

- « Acte de corruption » signifie l'acte volontaire, commis directement ou indirectement via toute personne telle qu'un tiers intermédiaire, de (a) donner, offrir, promettre à, ou (b) solliciter ou accepter de, quiconque (y compris tout Agent public), pour son propre compte ou le compte d'un tiers, tout don, cadeau, invitation, rétribution, ou chose de valeur, qui serait ou qui

#####

- ## ## ##### ### #####
#/## ##### ## #####
#####

- ### ##### ## ##### ##
A-GC-
191/2014.

- ## ##### ##### ## #####

T-GC-82/2014.

- ##### ##### ##

#/## ##### ## ##

(##### -
- #####).
14 :

5 #####.

#####

15 :

- «#####» #####

(#) ## ##### ## (#) ##

#####)#####

#####

pourrait être perçu comme une incitation à corrompre, ou comme un acte délibéré de corruption, dans tous les cas en vue d'inciter une personne (y compris tout Agent public) à exercer ses fonctions de manière abusive ou malhonnête et/ou à obtenir un avantage indu.

- « Trafic d'influence » signifie l'acte volontaire de (i) donner, offrir ou promettre à quiconque (y compris tout Agent public), ou (ii) accepter de quiconque (y compris un Agent public), directement ou indirectement, tout don, cadeau, invitation, rétribution, ou chose de valeur, pour son propre compte ou celui d'un tiers, dans tous les cas en vue d'abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée et d'obtenir une décision favorable ou un avantage indu de la part d'un Agent public.

- L'Emprunteur déclare et garantit à la Banque à tout moment et pendant toute la durée du contrat, que :

- Il a connaissance et s'engage à respecter les lois et réglementations relatives à la lutte contre la corruption et au Trafic d'influence applicables pour l'exécution du contrat ;

- Ni l'Emprunteur, ni – le cas échéant – aucun agent ou intermédiaire qu'il a mandaté aux fins de l'exécution du contrat : a) n'a commis d'Acte de corruption ou de Trafic d'influence ; b) n'est frappé d'une interdiction (ou n'est traité comme tel) par un organisme national ou international de répondre à des appels d'offres, de contracter ou de travailler avec cet organisme, en raison d'Actes de Corruption ou de Trafic d'influence avérés ou supposés ;

- La Banque est en droit de résilier le présent contrat selon les dispositions légales, par écrit, avec remise en main propre ou par courrier

#####

- «#####» #####

#####

- #####
:

- #####

#####

- ##### - ##### - #####
:
(#) #####

#####

- #####

#####

recommandé avec accusé de réception envoyé à l'Emprunteur, sans indemnité, nonobstant toute autre disposition des Conditions Générales, si l'Emprunteur a commis un Acte de corruption ou de Trafic d'influence, un manquement aux obligations issues du contrat, ou si ses déclarations et garanties ne sont plus valables (que ledit manquement puisse être remédié ou non).

(#####
#####).